

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM nº RJ2015/4456

Acusados: Fernando Augusto Rehder Quintella
Guilherme Rehder Quintella
Nelson Rodrigues Froes
Wilson Quintella

Ementa: Irregularidades contábeis na elaboração das demonstrações financeiras da companhia. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, com fulcro no art. 11, II, da Lei nº 6.385/76, por unanimidade de votos, decidiu:

1. Aplicar aos acusados **Nelson Rodrigues Froes e Wilson Quintella**, na qualidade de diretores da Companhia, a penalidade de **multa pecuniária individual no valor de R\$90.000,00**, pela elaboração das demonstrações financeiras da companhia em desacordo com o disposto nos itens 15 e 28 do Pronunciamento Técnico CPC 26(RI), em infração ao disposto nos artigos 153, 176 e 177, §3º, da Lei nº 6.404/76, combinados com os artigos 26 e 29, I, da Instrução CVM nº 480/2009; e
2. Aplicar aos acusados **Fernando Augusto Rehder Quintella e Guilherme Rehder Quintella**, na qualidade de membros do Conselho de Administração da Companhia, a penalidade de **multa pecuniária individual no valor de R\$50.000,00**, por deixarem de adotar as providências compatíveis com relação às irregularidades contábeis identificadas nas demonstrações financeiras da Companhia, em infração ao disposto nos artigos 142, III, e 153 da Lei nº 6.404/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM nº 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Ausentes os acusados e o representante constituído.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Borba, Gustavo Gonzalez, Henrique Balduino Machado Moreira e Pablo Renteria. Relator e Presidente da Sessão.

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2017.

Pablo Renteria
Relator e Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2015/4456

Acusados: Nelson Rodrigues Froes
Wilson Quintella
Fernando Augusto Rehder Quintella
Guilherme Rehder Quintella

Assunto: Apurar a eventual responsabilidade dos diretores da Comercial Quintella Comércio e Exportação S.A. por infração aos artigos 153, 176, e 177, §3º, da Lei nº 6.404/76, c/c os artigos 26 e 29 da Instrução CVM nº 480/2009 e dos seus conselheiros de administração por infração aos artigos 142, III e V, e 153 da Lei nº 6.404/1976.

Relator: Diretor Pablo Renteria

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM.

1. Cuida-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas ("SEP") para apurar a responsabilidade de Nelson Rodrigues Froes, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da companhia Comercial Quintella Comércio e Exportação S.A. ("Companhia", ou "Comercial Quintella") e Wilson Quintella, na qualidade de Diretor-Presidente da Companhia, por infração aos artigos 153, 176, e 177, §3º, da Lei nº 6.404/76 e aos artigos 26 e 29 da Instrução CVM 480/2009¹, bem como de Fernando Augusto Rehder Quintella e Guilherme Rehder Quintella, na qualidade de membros do Conselho de Administração da Companhia, por infração aos artigos 142, III e V, e 153, da Lei nº 6.404/1976².

2. Este processo sancionador tem origem no Processo CVM nº RJ2012/9378, que tratou da análise das demonstrações financeiras da Companhia.

II. DOS FATOS APURADOS PELA SEP.

3. Em 7.2.2013, foi enviado o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/Nº050/2013 (fls. 172-174) à Companhia, reportando ao formulário trimestral do terceiro trimestre de 2012 (fls. 113-150). Foram solicitadas informações, dentre as quais o pedido de envio da manifestação do auditor independente da Companhia, indicando as razões que o levaram a entender sanado o fato que justificou a ressalva constante no relatório do auditor anterior (Audifisco Auditoria Fiscal e Contábil S.S), referente às Demonstrações Financeiras de 31.12.2011, destacada abaixo (fl. 109):

"1 - Não recebemos respostas às cartas de circularização para confirmação de saldos e operações de qualquer natureza com as instituições financeiras Banco Bradesco S.A., ABN Amro Banco Real S.A., Santander Banespa S.A., Banco Crefisul S.A., Banco Bamerindus do Brasil S.A. de forma a não podermos afirmar sobre a inexistência de possíveis passivos, entre eles empréstimos e garantias, avais ou operações

materiais que eventualmente não tenham sido registradas e/ou divulgadas nas demonstrações financeiras.

2 - Não recebemos resposta à nossa carta de circularização para confirmação dos saldos da Alfred C. Toepfer Exportação Ltda. Assim sendo, não nos foi possível, nas circunstâncias, efetuar procedimentos alternativos de auditoria que nos possibilitassem concluir quanto à adequação dos referidos saldos registrados, bem como, não podemos afirmar sobre a inexistência de possíveis passivos que eventualmente não tenham sido divulgados nas demonstrações financeiras."

4. A Companhia, por meio de sua resposta, protocolada em 1.3.2013 (fls. 177-180), enviou a manifestação do seu auditor (Confiance Auditores Independentes) (fl. 181) com o seguinte teor:

"a) As demonstrações financeiras do exercício anterior foram examinadas por outros auditores independentes, cujo parecer, datado de 20 de março de 2012 ressaltou o fato de esses auditores não terem recebido as confirmações externas (circularização) do Banco Bradesco S.A., ABN Amro Banco Real S.A., Santander Banespa S.A., Banco Crefisul S.a., Banco Bamerindus S.A., bem como Alfred C. Toepfer Exportação Ltda.

b) Em 2012 fomos contratados para examinar as demonstrações da Companhia para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2012, bem como para revisar as suas demonstrações financeiras trimestrais (ITR's).

*c) Como parte dos nossos procedimentos de primeira auditoria, revisamos as contas mencionadas no item (a) mediante verificações dos contratos, extratos das posições bancárias e liquidações efetivadas subsequentemente. **Com base nos resultados desses exames, concluímos que a ressalva foi sanada, não tendo sido necessários quaisquer ajustes às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2011, que permaneceram com os mesmos valores anteriormente divulgados.**"I (grifou-se)*

5. As demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012 foram acompanhadas de relatório de auditoria com opinião modificada, conforme segue (fls. 396):

1) [...] a Companhia mantém contrato de empréstimo firmado junto ao Banco Bamerindus do Brasil S.A., no montante de R\$19.505 mil, bem como contrato de mútuo junto a Alfred C. Toepfer Exportação Ltda. no valor de R\$4.133 mil. Para 31 de dezembro de 2012, não recebemos as respostas das cartas de circularização para confirmação desses saldos. Não nos foi possível, nas circunstâncias, obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para concluirmos sobre a existência e adequação dos referidos passivos de R\$19.505 mil e R\$4.133 mil em 31 de dezembro de 2012 ou se havia necessidade de ajustar esses valores, [...].

2) [...], em 31 de dezembro de 2012 a Companhia mantém contrato firmado junto ao Banco Santander (Brasil) S.A. (antigo Banespa) no montante total de R\$81.933 mil, representados pelos Subcrédito "A" e Subcrédito "B", nos montantes de R\$11.654 mil e R\$70.279 mil, respectivamente. Para 31 de dezembro de 2012, recebemos resposta de circularização do Banco Santander (Brasil) S.A., informando o saldo devedor de R\$11.349 mil nessa data. Com base nesta informação e nos exames que procedemos no referido contrato e de sua movimentação,

concluimos que o passivo relativo a este empréstimo está demonstrado a maior pelo valor de R\$70.584 mil em 31 de dezembro de 2012. Consequentemente, o passivo e o prejuízo do exercício estão demonstrados a maior, bem como o patrimônio líquido a menor, pelo valor de R\$ 44.009 mil, líquido dos efeitos dos impostos e contribuições incidentes.

6. As ressalvas se repetiram no relatório de revisão especial constante das demonstrações financeiras trimestrais relativas ao primeiro trimestre de 2013 (fls. 208 e 386).

7. Em 17.5.2013, foi enviado o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/Nº156/2013 (fls. 182), solicitando a manifestação da Companhia sobre essas ressalvas. A área pontuou que tais ressalvas indicavam, em princípio, o descumprimento das normas relativas aos critérios e procedimentos que devem ser adotados na elaboração das demonstrações financeiras.

8. A Companhia protocolou resposta em 24.5.2013 (fls. 183-184). No que diz respeito à operação de financiamento contratado com o Banco Santander S.A. (antigo Banespa), a Companhia pontuou que o passivo estaria representado por dois "subcréditos" A e B.

9. Segundo a Companhia, o subcrédito A teria sido *"renegociado para pagamento em parcelas mensais, com vencimento final em 2016, estando a Companhia absolutamente em dia com as suas obrigações"* (fls. 184). O subcrédito B, por sua vez, corresponderia à parcela da dívida consolidada por ocasião do acordo e não fora objeto de parcelamento. Caso a Companhia cumpra fielmente as prestações pertinentes ao subcrédito A, o subcrédito B deveria ser cedido pela instituição financeira à controladora Quintella & Participações S.A., pelo valor de R\$ 1.000,00.

10. Em 28.05.2013, foi enviado o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/Nº172/2013 (fls. 211-212) à Companhia, solicitando informações adicionais. Na resposta, com reação ao subcrédito B devido ao Banco Santander S.A., a Companhia alegou que *"um provável desembolso de R\$70.279 mil poderia ocorrer na hipótese de não manutenção e cumprimento de locação dos ativos da Companhia junto a Louis Dreyfus Commodities Brasil S.A., haja vista ser a garantia dos nossos passivos financeiros"* (fls. 217).

11. Posteriormente, foram enviados ofícios aos acusados, em 4.9.2014, destacando-se o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/Nº403/2014 (fls. 290-291). Em 17.9.2014 (fls. 301-303) Wilson Quintella pontuou que, ainda que adimplido integralmente o subcrédito A junto ao credor originário, o subcrédito B continuaria a ser devido, se não a este credor, à controladora da Companhia (Quintella & Participações), em virtude de cessão de crédito formalizada por ocasião do acordo realizado entre as partes. No entanto, Wilson Quintella entendeu ser provável o adimplemento perante o credor originário em virtude do pagamento de mais de 90% (noventa por cento) das parcelas que compõe o subcrédito A.

12. Dessa forma, afirmou que o Banco Santander S.A. não considerava como crédito efetivo o valor atribuído ao subcrédito B, pois, com o adimplemento do Subcrédito A, aquele seria objeto de cessão à controladora da Companhia.

13. Em 26.1.2015, foi enviado o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/Nº013/2015 (fls. 333-334) aos auditores da Companhia, solicitando informações sobre (i) os argumentos trazidos pela Companhia com relação às questões tratadas nas ressalvas; e (ii) o seu entendimento de que a parcela referente ao subcrédito B não dever ser reconhecida no passivo da Companhia.

14. Em 11.2.2015, os auditores da Companhia protocolaram resposta (fls. 337-338). Em primeiro lugar, constataram o recebimento do Instrumento Particular de Anuência e Outras Avenças, que estabelecia que a quitação do subcrédito B deveria se dar em parcela única com vencimento em 20.12.2016, no valor de R\$1.000,00, sem encargos, permanecendo o valor apurado na data base desde que a Companhia efetuasse a quitação total do subcrédito A.

15. Em segundo lugar, afirmaram manter o entendimento de que a parcela referente ao Subcrédito "B" não deve estar reconhecido no passivo da Companhia, pelas seguintes razões:

i) não obstante não tenham recebido resposta à carta de circularização relativa ao exercício social de 2013, em 2012 receberam resposta do Banco Santander, informando que o saldo devedor era de R\$ 11.349 mil para a data-base de 31 de dezembro de 2012;

ii) com base na análise feita, o passivo referente a esse empréstimo efetivamente estava demonstrado a maior pelo valor de R\$ 70.729 mil;

iii) considerando que o subcrédito B somente seria exigido na hipótese de inadimplência da Companhia com relação ao subcrédito A, entendem improvável tal situação; e

iv) os auditores chamaram atenção para a inexistência, no referido instrumento, do valor de R\$70.279 mil para o subcrédito "B". Dessa forma, entenderam que esse valor está indevidamente contabilizado no passivo da Companhia.

16. Em 24.2.2015, foi enviado o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/Nº049/2015 (fls. 344) à Companhia, solicitando o envio da documentação na qual consta o valor aproximado de R\$70.279 mil referente à dívida junto ao Banco Santander S.A., ou junto ao seu acionista controlador.

17. A Comercial Quintella enviou os documentos em anexo à sua resposta em 11.3.2015 (fls. 346-347). No entanto, nesses documentos, não há menção ao valor referido no Ofício.

III. ACUSAÇÃO

18. A área técnica mencionou ser uma das características qualitativas das informações contábeis a verificabilidade. Nessa direção, citou o item QC 26 do Pronunciamento Conceitual Básico (R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, aprovado por meio da Deliberação CVM nº 675/11, que prevê que a *"verificabilidade ajuda a assegurar aos usuários*

que a informação representa fidedignamente o fenômeno econômico que se propõe representar”.

19. O item 4.4.b do mesmo pronunciamento estabelece que *“passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos”.*

20. Em seguida, a SEP menciona a previsão constante do item 28 do Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis, aprovado por meio da Deliberação CVM nº 676/2011, segundo a qual *“quando o regime de competência é utilizado, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas (os elementos das demonstrações contábeis) quando satisfazem as definições e os critérios de reconhecimento para esses elementos contidos na Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro”.*

21. No mesmo sentido, destaca o disposto no item 15 do Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1):

“As demonstrações contábeis devem representar apropriadamente a posição financeira e patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade. Para apresentação adequada, é necessária a representação fidedigna dos efeitos das transações, outros eventos e condições de acordo com as definições e critérios de reconhecimento para ativos, passivos, receitas e despesas como estabelecidos na Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro.”

22. No entendimento da área técnica *“a administração da Companhia mantém registrado, em sua contabilidade, um passivo que não atende ao conceito estabelecido na estrutura conceitual.”* (fls. 518).

23. Não obstante questionada em diversas oportunidades, a administração da Companhia não logrou êxito em apresentar documentação que suportasse a manutenção do registro do referido passivo. Tal conduta implicou, de acordo com os auditores independentes, o registro de passivo a maior no valor de R\$70.584 mil, bem como de patrimônio líquido a menor no valor de R\$ 44.009 mil em 31 de dezembro de 2012, o que se repete nos períodos subsequentes.

24. A área técnica pontua que a Lei nº 6.404/76, em seu artigo 176, prevê que *“ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício”.*

25. Adicionalmente, o art. 177 da mesma lei estabelece que *“a escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência”.* O parágrafo 3º desse artigo prevê que *“as demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas à auditoria por auditores independentes nela registrados”.*

26. A norma constante do artigo 26 da Instrução CVM nº 480/2009, por sua vez, estabelece que as demonstrações financeiras de emissores nacionais devem ser elaboradas de acordo com a Lei nº 6.404/76 e as normas da CVM.

27. Ademais, a mesma Instrução estabelece, em seu artigo 29, que o formulário de informações trimestrais - ITR é documento eletrônico que deve ser preenchido com os dados das informações contábeis trimestrais elaboradas de acordo com as regras contábeis aplicáveis ao emissor.

28. Tendo em vista tais comandos legais e regulamentares, a SEP concluiu que os diretores *"de posse de um conjunto amplo de informações e com formação técnica compatível que o cargo requer, devem empregar o cuidado e diligência necessários para que as demonstrações financeiras sejam elaboradas em conformidade com as normas da CVM e sejam devidamente submetidas ao procedimentos de auditoria cabíveis."* (fls. 518)

29. No que diz respeito aos membros do conselho de administração, a área técnica faz alusão ao artigo 142 da Lei nº 6.404/76, que dispõe que compete ao conselho de administração, dentre outras atribuições:

*"I - fixar a orientação geral dos negócios da companhia;
[....]*

*III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;
[....]*

V - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria."

30. Com base no supracitado dispositivo legal, a SEP concluiu que os membros do conselho de administração da Companhia, *"tendo tomado conhecimento, inclusive por meio dos relatórios dos auditores independentes, da elaboração das demonstrações financeiras, em desacordo com as normas contábeis aplicáveis, deixaram de adotar as providências compatíveis com os fatos narrados."* (fls. 519).

31. Diante dos fatos acima apurados, a área técnica apresentou, em 13.7.2015, Termo de Acusação (fls. 492-542) em face de:

(i) **Nelson Rodrigues Froes**, diretor de relações com investidores da Comercial Quintella Com. Exp. S.A, por infração aos **artigos 153, 176 e 177, §3º, da lei nº 6.404/76 e aos artigos 26 e 29 da Instrução CVM nº 480/09**, ao fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em 31.12.2012, 31.03.2013, 30.06.2013, 30.09.2013, 31.12.2013, 31.03.2014 e 30.06.2014, em desacordo com o disposto nos itens 15 e 28 do Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1)³ - Apresentação das Demonstrações Contábeis, aprovado por meio da Deliberação CVM nº 676/2011, e QC 26 do Pronunciamento Conceitual Básico (R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, aprovado por meio da Deliberação CVM nº 675/11;

(ii) **Wilson Quintella**, presidente do Conselho de Administração e diretor-presidente da Comercial Quintella Com. Exp. S.A por **infração aos artigos 153, 176 e 177, § 3º, da lei nº 6.404/76 e aos artigos 26 e 29 da Instrução CVM nº 480/09**, ao fazer elaborar as demonstrações

financeiras referentes aos períodos encerrados em 31.12.2012, 31.03.2013, 30.06.2013, 30.09.2013, 31.12.2013, 31.03.2014 e 30.06.2014, em desacordo com o disposto nos itens 15 e 28 do Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis, aprovado por meio da Deliberação CVM nº 676/2011, e QC 26 do Pronunciamento Conceitual Básico (R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, aprovado por meio da Deliberação CVM nº 675/11;

(iii) **Fernando Augusto Rehder Quintella**, conselheiro de administração da Comercial Quintella Com. Exp. S.A. **por infração aos artigos 142, incisos III e V e 153 da lei nº 6.404/76**, ao, tendo tomado conhecimento, inclusive por meio dos relatórios dos auditores independentes, da elaboração das demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em 31.12.2012, 31.03.2013, 30.06.2013, 30.09.2013, 31.12.2013, 31.03.2014 e 30.06.2014, em desacordo com as normas contábeis aplicáveis, deixar de adotar as providências compatíveis com os fatos narrados; e

(iv) **Guilherme Rehder Quintella**, conselheiro de administração da Comercial Quintella Com. Exp. S.A. **por infração aos artigos 142, incisos III e V e 153 da lei nº 6.404/76**, ao, tendo tomado conhecimento, inclusive por meio dos relatórios dos auditores independentes, da elaboração das demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em 31.12.2012, 31.03.2013, 30.06.2013, 30.09.2013, 31.12.2013, 31.03.2014 e 30.06.2014, em desacordo com as normas contábeis aplicáveis, deixar de adotar as providências compatíveis com os fatos narrados.

IV. DA MANIFESTAÇÃO DA PFE

32. Em 16.5.2015, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM ("PFE"), apresentou o PARECER nº00038/2015/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fls. 524-525), por meio do qual entendeu que os requisitos formais previstos no art. 6º da Deliberação CVM nº 538/2008⁴ foram atendidos, assim como as diligências previstas pelo art. 11 da mesma Deliberação⁵.

33. A PFE, em 25.6.2015, expediu o Despacho/nº0004/2015/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fl. 526), ao entender que a imputação feita ao acusado Wilson Quintella não deveria recair na qualidade de membro de conselho de administração, mas, apenas, na qualidade de diretor, *"sob pena de se exigir que a mesma pessoa que pratica uma conduta responda por ter deixado de fiscalizar a si próprio"* (fls. 526). Por essa razão, sugeriu a supressão da imputação da responsabilidade pela atuação de Wilson Quintella na qualidade de membro do conselho de administração.

34. As sugestões propostas pela PFE foram acatadas no Termo de Acusação constante das fls. 529-558.

V. DA DEFESA DOS ACUSADOS

35. Nelson Rodrigues Froes, Wilson Quintella, Fernando Augusto Rehder Quintella e Guilherme Rehder Quintella apresentaram defesa em 6.8.2015, nos termos a seguir sintetizados (fls. 582-589).

36. Inicialmente, a defesa traz uma breve síntese dos fatos e afirma que *"há um erro conceitual dos Senhores Auditores Independentes da Companhia, quanto à correta interpretação do Acordo celebrado com a referida instituição financeira [Banco Santander S.A.] na medida em que insistem não ter havido, como de fato houve, cessão do chamado subcrédito B à controladora da Companhia e reiteradamente tratam referida cessão como se perdão fosse."*(fls. 583).

37. De acordo com a defesa, a dívida discutida nos autos adveio de empréstimos contratados até o ano de 2000, que não teriam sido quitados pela Companhia. Tal conduta levou o Banco Santander S.A. a cobrá-los por meio de processos de execução e busca e apreensão. Em 20.1.2003, as partes celebraram contratos para formalizar a renegociação da dívida entre elas acordada, quais sejam: (i) Contrato de Câmbio por meio do qual (a) *"do total da dívida financeira seria paga ao credor Banespa a importância de R\$12.055.750,00"* (fls. 587) em 168 (cento e sessenta e oito) parcelas mensais e consecutivas com encargos, referente ao Subcrédito A e (b) *"uma parte denominada Subcrédito "B" sem encargos permanecendo o valor apurado na data-base"* (fls. 587); (ii) Contrato Finame que tem por objeto o valor de R\$ 1.000,00 *"a vencer em uma única parcela em 20/12/2016, sem encargos"* (fls. 587); e (iii) Dação em Pagamento *"no montante de R\$ 265.000,00 com garantia de entrega de imóvel"* (fls. 587).

38. Mencionaram o item 4 do "Contrato renegociado" (fls. 588), que contém a seguinte previsão:

"Parágrafo Terceiro – Na hipótese de pagamento total das parcelas do Subcrédito "A" e/ou do exercício do Termo de opção de Compra pela COINBRA, quer seja antecipadamente, quer seja no vencimento, a soma contábil do Subcrédito "B" do Contrato de Câmbio e do saldo do Contrato Finame será vendida à Quintella & Participações Comerciais (controladora da Comercial Quintella – CNPJ 50.247.568/0001-80 pelo valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), sendo certo que, só, e exclusivamente na hipótese de efetivo e integral pagamento do quanto firmado no presente instrumento (item 4), nos prazos e quantias avençadas, será oferecida a mais plena e geral quitação das dívidas acima mencionadas no preâmbulo do presente instrumento, bem como serão liberadas todas as garantias pessoais e reais atualmente constituídas"

39. Em vista disso, a defesa afirma que os valores referentes ao subcrédito B e ao Contrato Finame seriam vendidos à controladora da Comercial Quintella. Sustenta *"que não houve perdão de dívida de parte dos valores emprestados e do montante relativo aos juros de empréstimos, logo, não houve uma remissão de dívida, como equivocadamente insistem os Auditores Independentes da Companhia em afirmar"*. (fls. 588). O que teria ocorrido, segundo a defesa, seria uma cessão de direitos, *"um crédito que a Controladora assumirá junto a Controlada, não podendo ser ignorado esta obrigação, e muito menos confundido com um Passivo contingente, pois é um passivo corrente"*. (fls. 589)

VI. DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO.

40. Em reunião do Colegiado ocorrida no dia 8.9.2015, fui sorteado como relator deste processo.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2017.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR

¹Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.

Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:

I - balanço patrimonial;

II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;

III - demonstração do resultado do exercício; e

IV - demonstração dos fluxos de caixa; e

V - se companhia aberta, demonstração do valor adicionado.

Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência.

§3º - As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas a auditoria por auditores independentes nela registrados.

Art. 26. As demonstrações financeiras de emissores nacionais devem ser:

I - elaboradas de acordo com a Lei nº 6.404/76 e as normas da CVM; e

II - auditadas por auditor independente registrado na CVM.

Art. 29. Ao final de cada trimestre, a diretoria fará elaborar o formulário de informações trimestrais - ITR, documento eletrônico que deve ser:

I - preenchido com os dados das informações contábeis trimestrais elaboradas de acordo com as regras contábeis aplicáveis ao emissor, nos termos dos artigos 25 a 27 da presente Instrução; e

II - entregue pelo emissor no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de encerramento de cada trimestre.

²Art. 142. Compete ao conselho de administração:

III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;

V - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria

³15. As demonstrações contábeis devem representar apropriadamente a posição financeira e patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade. Para apresentação adequada, é necessária a representação fidedigna dos efeitos das transações, outros eventos e condições de acordo com as definições e critérios de reconhecimento para ativos, passivos, receitas e despesas como estabelecidos na Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro. 1. Presume-se que a aplicação dos Pronunciamentos Técnicos, Interpretações e Orientações do CPC, com divulgação adicional quando necessária, resulta em demonstrações contábeis que se enquadram como representação apropriada.

28. Quando o regime de competência é utilizado, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas (os elementos das demonstrações contábeis) quando satisfazem as definições e os critérios de reconhecimento para esses elementos contidos na Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro.

⁴ Art. 6º Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7º, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar:

I - nome e qualificação dos acusados;

II - narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas;

III - análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas;

IV - os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e

V - proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.

⁵ Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.

Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no *caput* sempre que o acusado:

- I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou
II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça”.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2015/4456

Acusados: Nelson Rodrigues Froes
Wilson Quintella
Fernando Augusto Rehder Quintella
Guilherme Rehder Quintella

Assunto: Apurar a eventual responsabilidade dos diretores da Comercial Quintella Comércio e Exportação S.A. (“Companhia”, ou “Comercial Quintella”) por infração aos artigos 153, 176, e 177, §3º, da Lei nº 6.404/76, c/c os artigos 26 e 29 da Instrução CVM 480/2009 e dos seus conselheiros de administração por infração aos artigos 142, III e V, e 153 da Lei nº 6.404/76.

Relator: Diretor Pablo Renteria

VOTO

I. Do OBJETO.

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”) para apurar a responsabilidade de Nelson Rodrigues Froes, Wilson Quintella, Fernando Augusto Rehder Quintella e Guilherme Rehder, na qualidade de administradores da Companhia da Comercial Quintella S.A., no que diz respeito a supostas irregularidades na contabilização de passivo objeto de contrato mantido entre a Companhia e o Banco Santander S.A, nos exercícios sociais dos anos de 2012, 2013 e 2014.

2. A análise das acusações está organizada em duas partes. A primeira dedica-se ao exame da suposta irregularidade contábil, que deu origem às ressalvas apontadas pelos auditores independentes da Companhia. Em seguida, passa-se à análise da eventual responsabilidade dos acusados.

II. DA IRREGULARIDADE CONTÁBIL.

3. Como visto no Relatório, a apuração conduzida pela SEP teve por base as opiniões com ressalva emitidas pelo auditor independente da Companhia a respeito dos formulários de informações trimestrais – ITR referentes aos 1º, 2º e 3º trimestres de 2013, aos 1º e 2º trimestres de 2014, bem como das demonstrações financeiras de encerramento dos exercícios de 2012 e 2013.

4. De acordo com a SEP, diretores e membros do Conselho de Administração da Companhia devem ser responsabilizados, uma vez as ressalvas indicavam a sobreavaliação de um passivo e, por conseguinte, as referidas demonstrações haviam sido elaboradas em desacordo com as normas contábeis vigentes.

5. Tal como exposto no Relatório, a Comercial Quintella celebrou acordo com o Banco Santander S.A. tendo por objeto determinada dívida com a instituição financeira. Esta dívida seria representada pelo subcrédito A e o subcrédito B.

6. De acordo com a Companhia e com os seus registros contábeis, o valor total da dívida em 31.12.2012 era de R\$ 81.933 mil, representados pelos subcrédito A e subcrédito B, nos montantes de R\$ 11.654 mil e R\$ 70.279 mil, respectivamente.

7. No entanto, em resposta à carta de circularização enviada pelos auditores no contexto da elaboração das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, o Banco Santander S.A. afirmou que lhe seria devido pela Companhia o valor de tão somente R\$ 11.349 mil.

8. Assim, no relatório de auditoria referente ao mesmo exercício social, os auditores afirmaram que: *"nos exames que [procederam] no referido contrato e sua movimentação, [concluíram] que o passivo relativo a este empréstimo está demonstrado a maior pelo valor de R\$70.584 mil em 31 de dezembro de 2012. Consequentemente, o passivo e o prejuízo do exercício estão demonstrados a maior, bem como o patrimônio líquido a menor, pelo valor de R\$ 44.009 mil, líquido dos efeitos dos impostos e contribuições incidentes"*. (fls. 356)

9. Com relação ao exercício social encerrado em 31.12.2013, os auditores também concluíram que o passivo estaria demonstrado a maior pelo valor de R\$ 70.279 mil e acrescentaram que, deduzidos os efeitos dos impostos e contribuições incidentes, o passivo e o prejuízo estavam demonstrados a maior e o patrimônio líquido a menor, pelo valor de R\$43.819 mil. Tais ressalvas se repetiram nas posteriores informações financeiras da Companhia.

10. Segundo a defesa, essa divergência se justificaria à luz do estipulado no Instrumento Particular de Anuência e Outras Avenças, firmado em 20 de janeiro de 2003 entre a Companhia e o Banco Santander S.A. De acordo com esse ajuste contratual, em sendo adimplidas as obrigações pertinentes ao subcrédito A, o subcrédito B não seria extinto, mas, transferido ao controlador da Comercial Quintella. Assim se lê no referido contrato:

*"Na hipótese de pagamento total das parcelas do Subcrédito "A" e/ou do exercício do Termo de opção de Compra pela COINBRA, quer seja antecipadamente, quer seja no vencimento, **a soma contábil do Subcrédito "B" do Contrato de Câmbio e do saldo do Contrato Finame será vendida à Quintella & Participações Comerciais (controladora da Comercial Quintella – CNPJ 50.247.568/0001-80 pelo valor de R\$1.000,00 (mil reais)**, sendo certo que, só e exclusivamente na hipótese de efetivo e integral pagamento do quanto firmado no presente instrumento (item 4), nos prazos e quantias avençadas, será oferecida a mais plena e geral quitação das dívidas acima mencionadas no preâmbulo do presente instrumento, bem como serão liberadas todas as garantias pessoais e reais atualmente constituídas"* (fls. 232)

11. Assim, segundo os acusados, a Companhia, em determinado momento, passaria a ser devedora do Banco Santander S.A. apenas no que se refere ao subcrédito A e devedora de seu controlador no que se refere ao subcrédito B, somado ao saldo do Contrato Finame.

12. Afirmam, então, que o valor do passivo contabilizado seria diferente do valor informado pelo Santander aos auditores independentes, pois somente uma parcela desse valor seria de fato devida à instituição financeira (subcrédito A). A parcela remanescente (referente ao subcrédito B e saldo de Contrato Finame) seria representada pela dívida da Companhia frente a sua controladora.

13. Em visto disso, a SEP solicitou o envio de qualquer documento que justificasse o valor contabilizado (fls. 344). No entanto, nenhum dos documentos apresentados pela Companhia fornece qualquer fundamento para o montante reconhecido nas demonstrações financeiras.

14. Como bem apontou a SEP, uma das características qualitativas das informações contábeis é a verificabilidade. O item QC 26 do Pronunciamento Conceitual Básico (R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, aprovado por meio da Deliberação CVM nº 675/11, estabelece que a *"verificabilidade ajuda a assegurar aos usuários que a informação representa fidedignamente o fenômeno econômico que se propõe representar"*.

15. A verificabilidade traduz conceito fundamental da contabilidade, que, nos termos do item 28 do Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1), deve ser observado no reconhecimento de qualquer item nas demonstrações financeiras, inclusive no passivo¹.

16. No presente caso, contudo, as demonstrações financeiras da Companhia indicavam a existência do subcrédito B em favor do Banco Santander no valor de R\$ 70.279 mil, o qual, contudo, não encontra respaldo nos documentos apresentados pela administração. Nem mesmo no Instrumento Particular de Anuência e Outras Avenças se encontra justificativa para esse valor, haja vista que, nos termos desse contrato, o subcrédito B seria cedido, junto com o saldo do Contrato Finame, à controladora da Companhia pelo valor de R\$ 1.000,00.

17. Conclui-se, portanto, que não se mostra verificável o montante do débito reconhecido nas demonstrações financeiras, as quais, desse modo, não representam apropriadamente a posição financeira e patrimonial da Companhia, em flagrante descumprimento do item 15 do Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1).

III. DAS RESPONSABILIDADES DOS ADMINISTRADORES.

18. Constatada a infração às normas contábeis vigentes, passo então ao exame das responsabilidades dos acusados.

a) Diretores

19. De acordo com o art. 176 da Lei nº 6.404/1976, cumpre à diretoria elaborar, ao fim de cada exercício social, as demonstrações financeiras das companhias. O art. 177 complementa o anterior ao estabelecer que a escrituração contábil deve observar "os preceitos da legislação comercial, e da Lei e aos princípios da contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar mutações patrimoniais segundo o critério de competência". O §3º do art. 177 prevê, por sua vez, que as demonstrações financeiras devem alinhar-se às normas expedidas pela CVM e submeter-se à revisão de auditor independente.

20. Na mesma direção, o art. 26 da Instrução CVM nº 480/2009 estabelece que as demonstrações financeiras dos emissores nacionais devem ser "elaboradas de acordo com a Lei nº 6.404, de 1976 e as normas da CVM". Por sua vez, o art. 29, I, da mesma Instrução, prevê que o formulário de informações trimestrais - ITR deve ser elaborado de acordo com as regras contábeis aplicáveis ao emissor, em consonância com o disposto no já mencionado art. 26.

21. Da leitura de tais preceitos legais e do estatuto social da Companhia², que não atribui a diretor específico o dever de fazer elaborar as demonstrações financeiras, conclui-se que todos os diretores da Companhia devem responder pela apresentação de demonstrações em desconformidade com a legislação vigente.

22. Desse modo, em relação às irregularidades identificadas nas demonstrações contábeis referentes aos períodos encerrados em 31.12.2012, 31.03.2013, 30.06.2013, 30.09.2013, 31.12.2013, 31.03.2014 e 30.06.2014, constata-se que os diretores Nelson Rodrigues Froes e Wilson Quintella não agiram com a devida diligência, em desrespeito ao dever estabelecido no art. 153 da Lei nº 6.404/76.

b) Membros do Conselho de Administração

23. De acordo com o Termo de Acusação, em razão das irregularidades contábeis, os membros do Conselho de Administração não teriam cumprido os deveres legais estabelecidos no art. 153 e nos incisos III e V do art. 142 da Lei nº 6.404/1976, a saber: "III – fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos; (...) V- manifestar-se sobre o relatório da administração e contas da diretoria".

24. Acerca da responsabilidade dos membros do conselho de administração por irregularidades verificadas na elaboração das demonstrações financeiras da companhia, já tive a oportunidade de me manifestar nos autos do Processo Administrativo Sancionador RJ2015/2651³, nos seguintes termos:

"Diferentemente dos diretores, os membros do conselho de administração não são direta e primariamente responsáveis pela correta elaboração das demonstrações contábeis da companhia. Desta feita, a constatação da infração contábil, por si só, não enseja a responsabilidade do conselheiro.

A questão, a meu ver, deve ser examinada sob a perspectiva do dever de fiscalização da gestão dos diretores, que recai sobre os membros do conselho de administração, nos termos do já mencionado art. 142, III, da Lei nº 6.404/76.

No que tange especificamente às demonstrações financeiras, cumpre ressaltar que o conselheiro, a princípio, tem o direito de confiar nas informações recebidas dos diretores, de modo que o dever de fiscalizar só se impõe quando há sinais de alerta a respeito da provável ocorrência de infrações contábeis."

25. No caso em questão, os membros do conselho de administração dispunham de relatórios emitidos pelos auditores da Companhia com opiniões com ressalvas que se repetiram reiteradamente durante três exercícios sociais.

26. Nada obstante a existência desses sinais, os conselheiros quedaram-se inertes e não há nos autos elementos que comprovem qualquer providência por parte desses acusados para a investigação das questões levantadas pelos auditores. Desta feita, encontra-se configurada a falta de diligência no cumprimento do dever de fiscalização, de que trata o art. 142, III, da Lei nº 6.404/76.

27. O Termo de Acusação cuida também da suposta violação ao inciso V do art. 142, que trata da manifestação do conselho de administração sobre o relatório da administração e contas da diretoria. Ocorre que, neste processo, as irregularidades cometidas dizem respeito não apenas às demonstrações de encerramento de exercício, mas também às intermediárias, as quais não guardam qualquer relação com as contas anuais da diretoria, nem com o relatório da administração. Deste modo, não me parece pertinente o enquadramento das infrações apuradas neste processo no referido inciso V do art. 142.

28. Em suma, em relação às irregularidades identificadas nas demonstrações contábeis referentes aos períodos encerrados em 31.12.2012, 31.03.2013, 30.06.2013, 30.09.2013, 31.12.2013, 31.03.2014 e 30.06.2014, devem responder os membros do Conselho de Administração **Fernando Augusto Rehder Quintella** e **Guilherme Rehder Quintella** pela infração ao art. 142, III, e art. 153 da Lei nº 6.404/1976.

IV. DA DOSIMETRIA DA PENA.

29. Passo à conclusão de meu voto.

30. De uma parte, cumpre levar em consideração, como circunstância atenuante, o baixíssimo número de ações em circulação no mercado de emissão da Companhia, bem como o fato de ela não ter em circulação outros valores mobiliários.

31. De outra parte, constitui circunstância agravante o fato de os acusados terem cometido reiteradamente tal irregularidade contábil, que geraram distorções significativas no patrimônio líquido da Companhia em três exercícios sociais. E, nesse ponto, vale destacar que as infrações foram repetidas a despeito das ressalvas apontadas pelo auditor independente.

32. Voto nos seguintes termos:

- a) Condenação, com base no art. 11, II, da Lei nº 6.385/1976, de **Nelson Rodrigues Froes** e **Wilson Quintella**, na qualidade de diretores da Companhia, à penalidade pecuniária individual no valor de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), por terem violado o disposto nos artigos 153, 176 e 177, §3º, da Lei nº 6.404/76, combinados com os artigos 26 e 29, I, da Instrução CVM nº 480, de 2009, em razão da elaboração de demonstrações financeiras em desacordo com o disposto nos itens 15 e 28 do Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1), aprovado por meio da Deliberação CVM nº 676/2011 e item QC 26 do Pronunciamento Conceitual Básico (R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, aprovado por meio da Deliberação CVM nº 675/11.
- b) Condenação, com base no art. 11, II, da Lei nº 6.385/1976, de **Fernando Augusto Rehder Quintella** e **Guilherme Rehder Quintella**, na qualidade de membros do Conselho de Administração, à

penalidade pecuniária individual no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por terem violado o disposto nos artigos 142, III, e 153 da Lei nº 6.404/1976, ao deixarem de adotar as providências compatíveis com relação às irregularidades contábeis identificadas nas demonstrações financeiras da Companhia.

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2017.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR

¹ De acordo com o referido preceito normativo, *“quando o regime de competência é utilizado, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas (os elementos das demonstrações contábeis) quando satisfazem as definições e os critérios de reconhecimento para esses elementos contidos na Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro”*.

² Art. 24 - O Estatuto Social da Companhia estabelece que a Diretoria deverá elaborar o Balanço Patrimonial e as demais demonstrações financeiras exigidas em lei.

³ Julgamento em 26.5.2017.